

1501698-18.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Flávia Cristina Campos Luders

Comarca: Várzea Paulista

Foro: Foro de Várzea Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... ao proferir a decisão condenatória, considerada qualificadora conduta no texto da denúncia. 2. No caso, da análise da exordial acusatória, é possível concluir pela ocorrência da circunstância qualificadora prevista no § 1º, do art. 159 do CP, apesar de a denúncia capitular equivocadamente o delito no caput do mencionado artigo" (STJ - Resp 706.437/RS - 6ª Turma - Rel. Min. Og Fernandes - DJe ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Várzea Paulista

Foro de Várzea Paulista

2ª Vara

Avenida Fernão Dias Leme, 2323 - Vila Santa Terezinha

CEP: 13220-005 - Várzea Paulista - SP

Telefone: (11) 3378-6476 - E-mail: varzeapta2@tjsp.jus.br

1501698-18.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501698-18.2022.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcelo Alves de Godoi

Juíza de Direito: Dra. Flávia Cristina Campos Luders

Vistos.

1. MARCELO ALVES DE GODÓI, qualificado à fl. 21, está sendo processado como incurso no art. 157, caput, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque em 01 de julho de 2.022, por volta da 01h20min, na Avenida Pinheirinho, 280, Núcleo Residencial Satélite, Várzea Paulista, tentou subtrair, em proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, bens pertencentes às vítimas A.W.R.C. e A.R.T. da S., somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Denúncia oferecida em 11 de julho de 2.022 (fls. 105/106) e recebida em 14 de julho de 2.022 (fls. 108/109).

Devidamente citado, Marcelo apresentou a resposta à acusação (certidão de fl. 127 e fls. 138/140).

O recebimento da denúncia foi ratificado (fl. 143).

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas e uma testemunha de acusação. Em seguida, procedeu-se ao interrogatório de Marcelo (fls. 178/180 e 181/182).

Em debates orais, a representante do Ministério Público pleiteou seja Marcelo

condenado nos exatos termos da denúncia (fls. 176/177).

O patrono de Marcelo requereu seja ele absolvido. Pleiteou a desclassificação do crime "para o art. 17 do Código Penal" (fls. 189/195).

É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade dos crimes de roubo está devidamente comprovada com o boletim de ocorrência de fls. 09/12, com os autos de exibição e apreensão de fls. 13 e 14/15 e com o laudo de fls. 118/119.

A autoria é certa.

Em Juízo, Marcelo declarou que "eu tentei sim roubar esse casal. Eu não chamei a moça de vagabunda. No bolso da minha blusa eu tinha um cachimbo de crack e um corote. Eu não lembro se eu chamei a moça de vagabunda. Se eu chamei, eu peço perdão. Eu estava há três noites sem dormir. Eu tinha passado essas três noites usando crack e bebendo corote. Eu estava com o simulacro. Eu parei a moto. Eu não tive tempo nem para eu colocar a mão na cintura para puxar o simulacro. A moça "me deu 12 capacetadas no rosto". Ele deu vários socos na minha boca. Eu perdi vários dentes em razão das agressões. Eu pedi minha blusa aos guardas quando cheguei à Delegacia de Polícia. Os guardas falaram: "a sua blusa tem tanto sangue que não tem condições de você usar". Eu tive duas costelas quebradas, duas costelas trincadas e tive traumatismo craniano. Eu precisei levar 12 pontos na orelha e mais dois na barba. Eu fiquei dois dias sem poder enxergar direito "porque meu olho quase caiu para fora." Eu pedi o celular "foi para os dois juntos. Não foi separado não". Eu faço uso de crack desde os doze anos de idade. Eu não peguei os pertences das vítimas. Eu trabalho como instalador de porcelanato. Eu tinha terminado uma obra em Alphaville quinze dias antes dos fatos. A moto não era minha. O dono da moto é um rapaz que mora em Campinas e que eu conheço pela alcunha de "Alemão". Eu já fui processado por furto e por um roubo "mas eu nunca tive arma na mão".

A.R., vítima, relatou que "eu lembro que o réu era "um homem branco". Eu não lembro se o réu estava de touca. Ele estava de capacete, mas o capacete caiu durante o assalto. Eu estava tão nervosa "que eu não tenho como descrever o réu". Eu não reconheci o réu na Delegacia de Polícia. Eu não tenho como descrever o réu, mas eu acredito que tenho condições de reconhece-lo. Eu acho que o réu "era mais para branco mesmo". O réu estava de jaqueta. Eu acho que ele "era mais para magro mesmo". Eu vi o rosto do réu quando ele já estava no chão. Eu lembro que o indivíduo tinha o cabelo liso. Pelo que eu lembro "do cabelo", o autor dos fatos parecia-se mais com o indivíduo de número 6 (Marcelo), mas eu não tenho certeza. No dia dos fatos eu fui abordada em frente ao condomínio. Eu não sei se o réu imaginou que eu estivesse sozinha. Eu acho que ele não viu que eu estava acompanhada. Ele parou com a moto e começou a me xingar. O réu ficou com a mão na blusa. Eu fiquei sem saber o que fazer. O réu ficou perguntando meu nome. Ele disse que era para eu passasse meu celular para ele. No momento em que o réu foi sacar a arma que estava na cintura dele, "a gente conseguiu desarmá-lo". O réu caiu com a moto e tentou fugir. O capacete do réu saiu da cabeça dele. Nós conseguimos conter o réu até a chegada da polícia. Eu pensei que a arma fosse de verdade. Eu não conheço arma de fogo e estava escuro. Eu não tinha como ver que a arma era de brinquedo. O réu não teve tempo de se apoderar dos meus celulares. Eu estava com dois aparelhos de telefone celular. O réu falou comigo de um jeito bem agressivo. Ele disse: "Como você chama? Como você chama?" Eu não respondi. Em seguida, ele disse: "Sua vagabunda! Passa o celular ! Passa o que você tem !".

A.W., vítima, contou que "o autor do roubo era um indivíduo branco. Eu não lembro ao certo a altura do réu. Ele estava em cima da moto. O réu estava bem cabeludo e tinha a barba toda falhada. Ele parecia ser mais velho que eu. O cabelo do réu era liso. O réu estava usando capacete. O capacete caiu. Foi somente então que eu consegui ver o rosto do réu. Eu não fiz o reconhecimento fotográfico na Delegacia de Polícia. No dia dos fatos, eu estive na Delegacia de Polícia, mas não fiz o reconhecimento. O que mais se parece com o autor dos fatos é o indivíduo de número 6 (Marcelo). No dia dos fatos eu e A.R. estávamos caminhando em direção do condomínio. Como a calçada é bem estreita, A.R. caminhava um pouco mais À frente e eu vinha atrás. Assim que A.R. passou, ela foi abordada pelo réu. O réu abordou

A.R. e perguntou o nome dela. Em seguida, eu fui abordado pelo réu. Ele perguntou meu nome. Em dado momento eu percebi que o réu estava distraído e, por isso, eu dei um passo para a frente. O réu estava com a mão na cintura. Eu imaginei que ele estivesse armado. Eu fui na direção dele e consegui derrubá-lo com a moto. O capacete caiu da cabeça do réu. Eu consegui segurar o réu. Eu pus o joelho no peito dele. Eu segurei os dois braços do réu, porque ele estava tentando se soltar. Eu fiquei segurando o réu até a polícia chegar. O réu estava com a mão na cintura o tempo todo. Isso foi o que mais me chamou a atenção. Em princípio eu achei que o réu tinha uma arma de fogo na cintura. Eu percebi que se tratava de um simulacro só depois que a arma caiu no chão. Eu fiquei com as duas mãos para trás e quieto durante toda a abordagem. A.R. estava com a mão no bolso. Ela estava prestes a entregar o celular ao réu. Ele parecia estar alterado. Eu "bati nele". O réu não teve tempo de subtrair nossos pertences. O réu disse: "Vagabunda, me passa o celular!". O réu disse para mim: "Ô tio, você acha que eu estou brincando. Me passa o celular." O réu "tentou vir para cima de mim", mas não conseguiu. Eu sou mais pesado e maior que ele. Eu tive de ficar um bom tempo segurando o réu até a chegada da polícia. Em razão disso eu fiquei com machucado no joelho e arranhões na mão." Paulino, guarda municipal, informou que "nós estávamos em patrulhamento quando recebemos via rádio a comunicação da ocorrência de um roubo. No local, nós vimos "a pessoa segurando". A.W. estava segurando Marcelo. O simulacro estava ao lado. A moto estava caída no chão. O simulacro estava caído no chão, ao lado da moto. Marcelo teve de ser socorrido. Ele estava "com a cara bastante machucada". Marcelo e A.W. estavam no chão. O ofendido estava em cima de Marcelo. Ele estava contendo Marcelo para que este não fugisse. Marcelo foi encaminhado ao hospital. Marcelo foi diagnosticado com traumatismo craniano. O réu e o ofendido A.W. entraram em luta corporal. Eu não conhecia o réu antes dos fatos. O ofendido disse que estava saindo do hospital quando foi abordado por Marcelo. Ele disse que Marcelo apontou a arma e disse que queria os pertences deles. Eu não cheguei a revistar o acusado. As vítimas não informaram se tiveram os bens subtraídos. Pelo que eu lembro, não houve tempo para a subtração."

Pois bem.

A autoria dos crimes de roubo está comprovada.

Os ofendidos informaram que Marcelo tentou subtrair-lhes os pertences, mas foi impedido após a pronta e eficaz reação de A.W.

As vítimas não conheciam Marcelo antes dos fatos e não tinham motivos para acusá-lo de envolvimento na prática de crimes tão graves injustamente.

A.R. e A.W. reconheceram Marcelo em juízo.

A palavra dos ofendidos deve prevalecer, haja vista que em crimes contra o patrimônio é prova de extrema relevância.

Neste sentido:

"No campo probatório a palavra da vítima de um assalto é sumariamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (RT 484/320).

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. - A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão na matéria fática-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. - 'A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso' (HC 143.681/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima 5ªT. - DJE 02.08.10). Agravo regimental desprovido." (STJ AgRg no AREsp n. 482.281/BA 2014/0048036-7 Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE) 6ªT. j. 06.05.2014 - DJE 16.05.2014);

É sempre bom lembrar que no presente caso a palavra das vítimas não destoa da versão apresentada por Marcelo.

Mas não é só.

O art. 17 do Código Penal dispõe que:

"Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime."

O patrono do réu requereu a "improcedência da denúncia, desclassificando o crime do art. 157, caput, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal para o artigo 17 do Código Penal" (fl. 195).

No presente caso, a execução dos DOIS crimes de roubo teve início e foi interrompida no momento em que Marcelo foi dominado por A.W.

O meio utilizado por Marcelo para dar início à execução dos crimes de roubo era e é bem eficaz:

(i). aproximar-se da vítima;

(ii). exercer grave ameaça com o emprego de um simulacro de arma de fogo e

(iii). exigir da vítima que entregue todos os pertences.

A utilização de um simulacro (arma de brinquedo) não descarateriza o roubo. Trata-se de meio bastante eficaz e amplamente utilizado para empregar a grave ameaça. De igual modo, não há se falar em impropriedade do objeto (pessoa sobre a qual recai a conduta).

No presente caso, Marcelo não abordou o poste, uma estátua. Do contrário. Decidiu subtrair os pertences de A.W. e A.R., que caminhavam pela rua durante a madrugada. É evidente, pois, que não há se falar em crime impossível.

Deve ser reconhecida, por fim, a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 70, caput, do Código Penal, haja vista que Marcelo, mediante uma única conduta, tentou subtrair bens pertencentes a A.W. e a A.R.

A denúncia não fez referência expressa à incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 70, caput, do Código Penal, muito embora estejam perfeitamente descritos os crimes praticados contra cada uma das vítimas.

Em assim sendo e como o acusado defende-se da descrição fática e não da classificação jurídica a esta dada, é possível reconhecer a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 70, caput, do Código Penal, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

"1. Inexiste prejuízo à ampla defesa, na decisão do magistrado, que ao proferir a decisão condenatória, considerada qualificadora conduta no texto da denúncia. 2. No caso, da análise da exordial acusatória, é possível concluir pela ocorrência da circunstância qualificadora prevista no § 1º, do art. 159 do CP, apesar de a denúncia capitular equivocadamente o delito no caput do mencionado artigo" (STJ - Resp 706.437/RS - 6ª Turma - Rel. Min. Og Fernandes - DJe 05.04.2010).

Nesse sentido:

"A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o roubo praticado mediante uma só ação, contra vítima diferentes, não caracteriza crime único, mas delitos em concurso formal, porquanto violados patrimônios distintos" (STJ - HC 445.669/SP, Rel. Min. Félix Fischer, 5ª Turma, julgado em 24-5-2018, DJe 29-5-2018)." (Victor Eduardo Rios Gonçalves, Direito Penal, Editora Saraiva, 9ª edição, pág. 400).

Destarte, a condenação de Marcelo pela prática dos crimes de roubo previstos no art. 157, caput, c.c. art. 14, inciso II, na forma do art. 70, caput, do Código Penal, é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena de Marcelo.

De acordo com a diretriz estabelecida no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, pois o réu ostenta maus antecedentes (autos nº 0052423-

78.2003.8.26.0309 - pena extinta em 27.09.2.010 - fl. 56).

A pena é estabelecida em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais 11 (onde) dias-multa, para cada crime de roubo simples tentado praticado. Deve ser considerada a incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal.

Marcelo é reincidente específico (autos nº 1500643-71.2018.8.26.0544 - fl. 55), hipótese em que está autorizada a majoração da pena acima do patamar de 1/6 (um sexto). Em assim sendo, aumento a pena de 1/5 (um quinto), perfazendo esta 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, para cada crime de roubo simples tentado praticado.

Deve ser reconhecida a incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, "d" do Código Penal, pois Marcelo confessou a prática do crime de roubo. A pena é diminuída de 1/6 (um sexto) perfazendo 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses, mais 10 (dez) dias-multa, para cada crime de roubo simples tentado praticado. Deve ser considerada a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal. Logo, considerando o iter criminis e tendo em vista que Marcelo não conseguiu nem mesmo descer da motocicleta, diminuo a pena da metade, perfazendo esta 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 5 (cinco) dias-multa, para cada crime de roubo simples tentado praticado.

Deve ser considerada a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 70, caput, do Código Penal. Dito isso e em se considerando que Marcelo, mediante uma única ação, praticou dois crimes de roubo distintos, aumento a pena de 1/6 (um sexto), totalizando essa 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Cada dia-multa terá o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no dia dos fatos, corrigindo-se em sede de execução, na forma do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Fixo o regime fechado para o cumprimento de pena, termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR MARCELO ALVES DE GODÓI, RG nº 35.431.390, filho de Lourival Alves de Godói e de Lourdes Vezicato de Godói, pela prática dos crimes previstos no art. 157, caput, c.c. art. 14, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal, a uma pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (dez) dias de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Marcelo não poderá em liberdade, pois, se havia motivos para que ele permanecesse no cárcere durante toda a instrução criminal, há ainda mais razão para que a prisão seja mantida em virtude dessa sentença penal condenatória recorrível.

Esse entendimento encontra amparo no informativo nº 560, de maio de 2.015, a dispor que "a orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a preventiva" (RHC 53.828/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, Dje 24/04/2015).

Transitada em julgado esta sentença, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados. Determino a destruição do simulacro de arma de fogo (fl. 118) e do capacete apreendidos. Comunique-se à D. Autoridade Policial e ao Setor de Objetos dessa comarca.

A motocicleta utilizada no roubo já foi restituída ao legítimo proprietário (auto de entrega de fls. 88/89).

Concedo ao réu os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Recomende-se Marcelo na prisão.

A progressão para o regime semiaberto deverá ser analisada pelo Juízo da Execução, a despeito do disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.736/12.

Cumpra a Serventia o disposto no art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, expeça-se a certidão de honorários em favor do patrono do réu.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Varzea Paulista, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA